

POLÍTICA DE CONFLICTOS DE INTERÉS

TRESMARES CAPITAL CORPORATE S.L.

Índice:

1. Introducción	3
2. Definición de conflicto de interés.....	4
3. Principios para la gestión de conflictos de interés	5
4. Circunstancias que pueden constituir un conflicto de interés	7
4.1. Conflictos entre las Sociedades Gestoras y sus profesionales / directivos y/o administradores	7
4.2. Conflictos entre dos inversores	9
4.3. Conflictos entre las Sociedades Gestoras, sus empleados / directivos y los inversores de los vehículos gestionados	10
4.4. Conflictos entre las Sociedades Gestoras y las entidades vinculadas a ellas por una relación de control.....	11
4.5. Conflictos entre las Sociedades Gestoras y sus proveedores / intermediarios.....	13
5. Procesos para la gestión y control de los conflictos de interés	14
6. Registro de conflictos de interés	15
7. Incumplimiento de la política	16
8. Gobierno de la política	16
9. Control de cambios.....	16
ANEXO I	17

1. Introducción

La presente Política tiene por objeto establecer las medidas que Tresmares Direct Lending S.G.E.I.C., S.A., Tresmares Private Equity S.G.E.I.C., S.A. (las Sociedades Gestoras, en lo sucesivo) y Tresmares Capital Corporate, S.L. adoptan para prevenir, identificar, gestionar, transparentar y registrar los potenciales conflictos de interés, conforme a lo dispuesto en los artículos 30 a 36 del Reglamento Delegado (UE) 231/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, en el artículo 61 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y en aquella normativa que complemente o desarrolle los mismos.

Esta Política se inspira en los principios establecidos en la Política Global de Conflictos de Interés de Grupo Santander, garantizando que todas las actuaciones de las Sociedades Gestoras se realizan en el interés exclusivo de los vehículos de inversión gestionados y de sus inversores.

En particular, la Política comprende:

- (a) con relación a las actividades realizadas por la Sociedades Gestoras o por su cuenta, incluidas las realizadas por delegados, subdelegados, valoradores externos o contrapartes, la determinación de las circunstancias que constituyan o puedan constituir conflictos de intereses que conlleven un riesgo importante de menoscabo de los intereses del vehículo gestionado o de sus inversores incluyendo aquellos relacionados con las preferencias de sostenibilidad (ESG);
- (b) la fijación de los procedimientos que deben seguirse y de las medidas que hayan de adoptarse con objeto de detectar evitar, gestionar, documentar y controlar dichos conflictos que puedan surgir en el transcurso de las actividades de gestión:
 - Entre las Sociedades Gestoras, incluidos sus directivos, empleados o cualquier persona vinculada directa o indirectamente a ella por una relación de control, y los vehículos de inversión por ellos gestionados, o los partícipes, inversores o accionistas de estos.
 - Entre un vehículo de inversión gestionado por las Sociedades Gestoras o sus partícipes o accionistas y otra entidad de inversión gestionada por ella misma o sus partícipes o accionistas o por entidades de su grupo.
 - Entre un vehículo de inversión gestionado por las Sociedades Gestoras o sus partícipes o accionistas y otros inversores relevantes de la sociedad gestora.
 - Entre dos inversores de vehículos gestionados por las Sociedades Gestoras.

La Política es de obligado cumplimiento para todos los empleados y administradores de las Sociedades Gestoras, así como para los empleados de Tresmares Capital Corporate, S.L., y se extiende a todos los vehículos gestionados, delegados, subdelegados, valoradores externos y contrapartes que actúen por cuenta de las Sociedades Gestoras.

La Unidad de Cumplimiento Normativo será responsable de la implementación, supervisión y revisión periódica de esta Política, así como del registro y reporte periódico de los conflictos de interés detectados al Consejo de Administración.

2. Definición de conflicto de interés

A los efectos de la presente Política, se entenderá por conflicto de interés cualquier situación, actual o potencial, que pueda menoscabar los intereses de un vehículo de inversión gestionado o de sus inversores, incluyendo aquellas que afecten la imparcialidad, independencia o diligencia profesional de las Sociedades Gestoras, de sus profesionales o de las personas vinculadas a ellas.

Asimismo, se considerarán conflictos de interés los que deriven de la integración de factores de sostenibilidad (ESG) o de las preferencias de sostenibilidad de los clientes, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

En particular, existirá conflicto de interés cuando las Sociedades Gestoras, sus administradores, socios, directivos, profesionales o cualquier persona vinculada directa o indirectamente por una relación de control, así como delegados, subdelegados, valoradores externos o contrapartes relevantes, incurran en alguna de las siguientes circunstancias:

- Puedan obtener una ventaja financiera o de otro tipo o evitar una pérdida a costa del vehículo gestionado o de sus inversores.
- Tengan un interés distinto al del vehículo gestionado o sus inversores en el resultado de una actividad o servicio prestado.
- Posean un incentivo financiero o de otro tipo para favorecer los intereses de un vehículo, inversor o grupo de inversores frente a otro.
- Desempeñen funciones o actividades simultáneas para diferentes vehículos o inversores que puedan generar interferencias o pérdida de independencia.
- Reciban o vayan a recibir de una persona distinta del vehículo o sus inversores un incentivo o beneficio (en dinero, bienes o servicios) vinculado al servicio prestado, distinto de la comisión o tarifa ordinaria.
- Se produzcan situaciones de coinversión, traspaso de activos o adquisición de valores emitidos por entidades del Grupo Santander que puedan dar lugar a conflictos estructurales.

Otras definiciones relevantes

A efectos de interpretación y aplicación de esta Política, se entenderá además que:

- Parte vinculada: cualquier persona física o jurídica que mantenga con las Sociedades Gestoras una relación de control, influencia significativa o dependencia económica, incluyendo administradores, socios, profesionales, familiares directos, entidades del Grupo Santander, delegados, valoradores, proveedores o contrapartes relevantes.

- Vehículo gestionado: toda entidad de inversión colectiva o vehículo de inversión alternativa gestionado, asesorado o coinvertido por las Sociedades Gestoras, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, Entidades de Capital Riesgo (FCR, SCR), Entidades de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado (FICC, SICC), Reserved Alternative Investment Funds (RAIF) y Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos (FILPE).
- Inversor: cualquier partícipe, accionista, coinversor, potencial inversor, contraparte o entidad con la que las Sociedades Gestoras mantengan una relación contractual o comercial.
- Conflictos de interés intragrupo: aquellos que surgen entre las Sociedades Gestoras y otras entidades vinculadas, por divergencias de interés o por intercambio de información sensible.
- Conflictos de interés de terceros: los que surgen con proveedores, asesores, valoradores o contrapartes externas que puedan afectar la independencia de la gestión o la valoración de los activos.
- Mitigante: toda medida organizativa, de control o procedimiento diseñada para evitar, reducir o gestionar el riesgo derivado de un potencial conflicto de interés.
- Cumplimiento Normativo: la función responsable de supervisar la aplicación efectiva de esta Política, de mantener el registro de conflictos de interés actualizado y de reportar periódicamente al Consejo de Administración las incidencias detectadas y las medidas aplicadas.

3. Principios para la gestión de conflictos de interés

Los órganos de gobierno, los puestos clave y el personal de las Sociedades Gestoras deberá cumplir los siguientes principios en el desempeño de las funciones y responsabilidades que les han sido asignadas, a fin de identificar, escalar y gestionar los conflictos de interés:

- Responsabilidad. Los órganos de gobierno, puestos clave y resto de profesionales actuarán en todo momento con diligencia, buena fe y profesionalidad, cumpliendo la normativa aplicable y los procedimientos internos, y asegurando que las decisiones se adoptan en el interés exclusivo de los vehículos gestionados y sus inversores.
- Transparencia. Mantener una conducta honesta y transparente, informando de forma proactiva sobre cualquier situación que pueda generar un conflicto de interés y colaborando con Cumplimiento en su adecuada gestión y documentación.
- Independencia. Ejercer las funciones asignadas con libertad de juicio y criterio propio, evitando cualquier influencia externa, interés personal o presión que pueda comprometer la objetividad en la toma de decisiones.

Para determinar si existe una relación económica con una persona jurídica se observará si ésta ostenta una participación accionarial superior al 5% y/o cuando se desempeñe un cargo de gestión o administración en la misma. Con relación a la

relación familiar se entiende por tal el cónyuge o la persona con relación de análoga afectividad, los padres, hijos, hermanos, tíos, sobrinos o cuñados del empleado o consejero. Igualmente se incluyen a los cónyuges o personas con relación de análoga afectividad de las personas citadas anteriormente.

- **Abstención.** Abstenerse de participar en la toma de decisiones o en actividades donde exista, o pueda existir, un conflicto de interés, así como de acceder o utilizar información que pueda afectar a su independencia.
- **Comunicación.** Notificar de inmediato cualquier conflicto, real o potencial, directo o indirecto, al superior jerárquico y a la Unidad de Cumplimiento Normativo, para su evaluación y registro.

Adicionalmente a los criterios previamente establecidos, la gestión de conflictos de interés en las Sociedades Gestoras debe considerar los siguientes principios:

- **Primacía del interés del inversor.** En todas las actuaciones prevalecerá el interés de los vehículos gestionados, sus partícipes e inversores frente al de las Sociedades Gestoras, sus profesionales, directivos o partes vinculadas.
- **Identificación preventiva.** Se deberán identificar los conflictos actuales o potenciales derivados de la actividad de las Sociedades Gestoras, incluyendo aquellos relacionados con la integración de factores ESG o con las preferencias de sostenibilidad de los inversores.
- **Gestión y mitigación.** Los conflictos detectados deberán evitarse, y, cuando no sea posible, gestionarse mediante medidas de mitigación adecuadas, documentadas y proporcionales al riesgo.
- **Divulgación.** Si un conflicto no pudiera mitigarse adecuadamente, se deberá informar a las partes implicadas (vehículos gestionados, inversores, partícipes o accionistas) de forma clara y oportuna, antes de ejecutar la operación o adoptar la decisión.
- **Registro y seguimiento.** La Unidad de Cumplimiento Normativo mantendrá un registro actualizado de todas las situaciones de conflicto, reales o potenciales, y reportará trimestralmente al Consejo de Administración sobre las incidencias detectadas y las medidas adoptadas.
- **Controles internos.** Las Sociedades Gestoras mantendrán controles y procedimientos de revisión continua para garantizar el cumplimiento de esta Política, incluyendo revisiones periódicas de Cumplimiento y evaluaciones anuales de la eficacia de las medidas adoptadas.

4. Circunstancias que pueden constituir un conflicto de interés

El presente apartado recoge, de manera no exhaustiva, los principales tipos de conflictos de interés que pueden producirse en el desarrollo de las actividades de las Sociedades Gestoras, así como los principios de actuación y control aplicables.

Estas circunstancias complementan lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta y en la Política Global de Conflictos de Interés de Grupo Santander, constituyendo un marco común de prevención, identificación y gestión de conflictos dentro del Grupo Santander.

Las Sociedades Gestoras mantendrán controles y procedimientos adecuados para la prevención, identificación, evaluación, gestión, registro y revisión de los potenciales conflictos de interés que puedan surgir en el ejercicio de sus actividades, incluyendo los siguientes mecanismos:

- Identificación preventiva: detección temprana de conflictos reales o potenciales mediante el análisis de las operaciones, servicios y relaciones con terceros.
- Evaluación y clasificación: determinación del riesgo y relevancia del conflicto conforme a los criterios establecidos por la Unidad de Cumplimiento Normativo.
- Medidas de mitigación: aplicación de controles organizativos (segregación de funciones, barreras de información, revisión independiente) y medidas proporcionales al riesgo identificado.
- Registro y documentación: inclusión de todas las situaciones detectadas en el Registro de Conflictos de Interés, con descripción, medidas adoptadas y estado de resolución.
- Supervisión y revisión: seguimiento continuo y revisión periódica del listado de conflictos por la Unidad de Cumplimiento Normativo, que reportará los resultados al Consejo de Administración.

4.1. Conflictos entre las Sociedades Gestoras y sus profesionales / directivos y/o administradores

Con relación al presente supuesto pueden distinguirse las siguientes casuísticas:

- (a) Actividades profesionales fuera de las Sociedades Gestoras. Los empleados que desempeñen o propongan desempeñar una actividad profesional externa, retribuida o no, deberán obtener la autorización previa de su responsable jerárquico y de la Unidad de Cumplimiento Normativo, que verificará la existencia de potenciales conflictos de interés y podrá denegar la compatibilidad.
- (b) Operaciones personales. Los profesionales podrán realizar operaciones personales sobre instrumentos financieros, incluidas participaciones en fondos gestionados, siempre que lo hagan conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta y a las normas sobre operativa personal

establecidas por el Grupo Santander, asegurando que no se utilice información privilegiada, sensible o confidencial.

- (c) Vinculaciones con terceros. Cuando un profesional mantenga relaciones personales, familiares o empresariales (por ejemplo, participaciones significativas en otras entidades o vínculos con proveedores) que puedan comprometer su imparcialidad, deberá declararlo inmediatamente a Cumplimiento, que evaluará el conflicto y determinará las medidas de mitigación o abstención aplicables. Adicionalmente, deberá declararlo anualmente según el Código General de Conducta.
- (d) Sistemas de remuneración. Las Sociedades Gestoras aplican la Política de Remuneración, que establece mecanismos de independencia, proporcionalidad y alineación con el interés a largo plazo de los inversores. La estructura retributiva deberá evitar la creación de incentivos que puedan inducir a la asunción excesiva de riesgos o al favorecimiento de un inversor, vehículo o estrategia sobre otro.
- (e) Miembros del Consejo de Administración de las Sociedades Gestoras: Los consejeros deberán actuar en todo momento en el interés de las Sociedades Gestoras y de los inversores, y cuando simultáneamente (i) ostenten cargos ejecutivos o (ii) participen en órganos de gobierno de otras entidades del Grupo o de terceros, deberán garantizar la independencia de criterio y abstenerse en las decisiones afectadas por posibles conflictos de interés.

En cualquier caso, los profesionales serán responsables de comunicar sin demora a su responsable, así como a la Unidad de Cumplimiento Normativo, cualquier situación que pudiese surgir y afectar a sus circunstancias personales o profesionales y derivar en un conflicto de interés.

Con el fin de identificar y evaluar posibles conflictos de interés que puedan afectar a los profesionales, la Unidad de Cumplimiento Normativo podrá solicitar a éstos la información necesaria sobre cualquier circunstancia personal o profesional que, actual o potencialmente, pueda influir en el desempeño independiente y objetivo de sus funciones.

En particular, los profesionales deberán comunicar la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones, sin carácter exhaustivo:

- Intereses económicos o financieros significativos que pudieran suponer un conflicto con los intereses de las Sociedades Gestoras o de los vehículos gestionados.
- Relaciones personales, familiares o profesionales con accionistas, directivos, profesionales u otras personas que puedan influir en las decisiones de negocio o de inversión.
- Participación o prestación de servicios profesionales, retribuidos o no, en otras entidades, ya sea por cuenta ajena o en régimen de actividad autónoma.

- Relaciones con contrapartes, proveedores, socios comerciales o asesores externos que mantengan vínculos económicos o estratégicos con las Sociedades Gestoras.
- Cargos públicos o de representación, así como el ejercicio de funciones en la Administración Pública que puedan generar conflictos de interés.
- Participación en órganos de gobierno de asociaciones, fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro con las que las Sociedades Gestoras mantengan relaciones comerciales o institucionales.

Todos los empleados son responsables de comunicar de forma inmediata a su responsable jerárquico y a la Unidad de Cumplimiento Normativo cualquier situación que pudiera originar un conflicto de interés, así como de mantener actualizada dicha información mientras dure la relación laboral.

Asimismo, los profesionales deberán declarar, en el momento de su incorporación y posteriormente siempre que se produzca cualquier cambio relevante, todas las actividades profesionales o intereses fuera del Grupo Santander, a fin de que Cumplimiento evalúe la existencia de potenciales conflictos y autorice, en su caso, su compatibilidad.

Las colaboraciones ocasionales o de carácter puntual (por ejemplo, la participación en conferencias o foros profesionales) no requerirán declaración previa, si bien deberán contar con la autorización previa del responsable inmediatamente superior y de Cumplimiento Normativo, cuando se realicen en representación de las Sociedades Gestoras o del Grupo.

4.2. Conflictos entre dos inversores

Las Sociedades Gestoras deberán garantizar en todo momento el trato equitativo y justo de todos los inversores y vehículos gestionados, evitando cualquier actuación que pueda favorecer de forma indebida a un inversor o grupo de inversores en perjuicio de otros.

En ningún caso se promoverá o inducirá la realización de una operación por parte de un inversor o vehículo con el fin de beneficiar directa o indirectamente a otro, salvo que ambos conozcan sus respectivas posiciones y acepten expresamente realizar la operación bajo condiciones transparentes, objetivas y documentadas.

Cuando se identifiquen situaciones de potencial conflicto entre inversores, tales como diferencias en la asignación de activos, condiciones de coinversión o acceso a información, las Sociedades Gestoras deberán:

- Aplicar criterios objetivos, proporcionales y verificables para la asignación o reparto de operaciones, conforme a la Política de Asignación de Órdenes e Inversiones.
- Asegurar la transparencia y la trazabilidad de los procesos de decisión y comunicación a los inversores afectados.

- Informar a los inversores de cualquier vinculación económica, contractual o de otro tipo que pudiera generar un conflicto de interés con ellos.
- Registrar el potencial conflicto de interés en el Registro de Conflictos de Interés, junto con las medidas de mitigación aplicadas.

La Unidad de Cumplimiento Normativo será responsable de la supervisión, documentación y revisión periódica de los conflictos entre inversores, así como de la verificación de que las decisiones adoptadas se ajustan al principio de trato equitativo.

4.3. Conflictos entre las Sociedades Gestoras, sus empleados / directivos y los inversores de los vehículos gestionados

Con relación al presente supuesto pueden distinguirse las siguientes casuísticas:

- Diseño y lanzamiento de nuevos productos y servicios. Toda iniciativa de creación o distribución de vehículos de inversión deberá contar con aprobación previa conforme a los procedimientos internos de gobierno de producto. Durante su evaluación, se analizarán los posibles conflictos de interés, y, si se identifican, se establecerán medidas de mitigación o revelación adecuadas, incluyendo advertencias a los inversores antes de su suscripción, en cumplimiento del principio de transparencia.
- Segregación de funciones. Se garantizará una adecuada segregación jerárquica, funcional y física entre las áreas de gestión, administración, valoración, riesgos y control, conforme al modelo de tres líneas de defensa.
- Operaciones entre vehículos ("Cross trades"). Las operaciones de traspaso de activos o de inversión entre vehículos gestionados deberán realizarse en condiciones de mercado, evitando perjuicios entre inversores, y se registrarán por el Procedimiento de Operaciones Vinculadas y la Política de Asignación de Órdenes e Inversiones.
- Asignación de Órdenes e Inversiones: Cuando existan varios vehículos con estrategias similares, las oportunidades de inversión se distribuirán conforme a criterios objetivos, equitativos y documentados, definidos en la Política de Asignación de Órdenes e Inversiones y supervisados por Cumplimiento Normativo.
- Estrategias de negocio interrelacionadas: En los casos en que un vehículo de *private equity* y otro de *private debt* gestionados por entidades del vinculadas inviertan o financien a la misma compañía, se aplicarán barreras de información y procedimientos de independencia decisoria. Si los intereses de los inversores divergen (por ejemplo, ante una reestructuración), se garantizará una gestión transparente, independiente y documentada, bajo la supervisión de Cumplimiento y del Comité de Inversiones de cada vehículo.

- (f) Errores operacionales. Los errores operativos, incluidos los de valoración del Net Asset Value (NAV), serán gestionados conforme a la Política de Valoración, garantizando la restitución a los inversores afectados cuando corresponda y el registro y análisis de causa raíz.
- (g) Inversión Socialmente Responsable: El enfoque de inversión sostenible o ESG se regirá por la Política de Inversión Socialmente Responsable (ISR) de las Sociedades Gestoras, garantizando la transparencia sobre metodología, fuentes de datos y posibles conflictos de interés derivados del uso de proveedores externos.
- (h) Trato equitativo y relaciones con inversores. Ningún inversor recibirá trato preferente o condiciones distintas sin base objetiva y documentada. Deberán evitarse relaciones personales o exclusivas con inversores que puedan generar dependencia o restricción de acceso a otros canales o profesionales.
- (i) Conflictos derivados de la remuneración o incentivos comerciales. Las Sociedades Gestoras aplican la Política de Remuneraciones, que garantiza la independencia y evita incentivos que puedan favorecer indebidamente a determinados vehículos, estrategias o inversores en detrimento de otros.
- (j) Relaciones con proveedores y asesores externos: Las relaciones con proveedores, asesores o contrapartes deberán gestionarse bajo principios de independencia, objetividad y condiciones de mercado, evitando cualquier influencia que pueda comprometer la imparcialidad de las decisiones de inversión o gestión.
- (k) Externalización de funciones o servicios intragrupo: Cuando las Sociedades Gestoras externalicen funciones esenciales o dependan de servicios intragrupo (por ejemplo, depositaría, IT o control de riesgos), deberán garantizar la independencia funcional y ausencia de influencia indebida,

En caso de que alguno de los conflictos anteriores no pueda evitarse ni mitigarse adecuadamente, la Unidad de Cumplimiento Normativo procederá a su escalado al Consejo de Administración y, en su caso, a su revelación a los inversores antes de la ejecución de la operación o decisión afectada.

4.4. Conflictos entre las Sociedades Gestoras y las entidades vinculadas a ellas por una relación de control

Los conflictos de interés pueden surgir cuando las Sociedades Gestoras mantengan intereses contrapuestos respecto de los de Banco Santander, S.A., accionista mayoritario de Tresmares Capital Corporate, S.L. Tanto Banco Santander, S.A. como las Sociedades Gestoras disponen de políticas y procedimientos sólidos en materia

de gestión de conflictos de interés, que garantizan su identificación, prevención y gestión de conformidad con la normativa aplicable.

En estos supuestos resulta especialmente relevante el régimen de operaciones vinculadas, dado que pueden darse situaciones con una mayor exposición a potenciales conflictos de interés. A título ilustrativo, deberán evaluarse conforme a los principios establecidos en la presente Política los siguientes casos:

- (a) Cuando una entidad o vehículo gestionado por las Sociedades Gestoras realice una inversión en un vehículo o compañía gestionada o participada por una entidad del Grupo Santander.
- (b) Cuando un vehículo gestionado por las Sociedades Gestoras adquiera en mercado secundario activos procedentes del balance de una entidad del Grupo Santander.
- (c) Cuando un vehículo gestionado por las Sociedades Gestoras coincida con una entidad del Grupo Santander como financiadores o coinversores de un mismo activo o grupo de activos relacionados.

En todos estos casos se deberán aplicar los principios y controles previstos en el procedimiento de Operaciones Vinculadas, realizando un análisis específico de los conflictos identificados y aplicando las medidas de mitigación adecuadas, entre las que se incluirán, al menos:

- Valoración independiente o justificación de condiciones de mercado.
- Aprobación previa por un Comité de Inversión o de Supervisión no conflictuado.
- Abstención de los participantes implicados en la operación o con acceso a información relevante.
- Barreras de información (“murallas chinas”) entre las unidades o sociedades involucradas.

En toda relación con entidades del Grupo Santander, las Sociedades Gestoras garantizarán su independencia funcional y jerárquica, evitando cualquier influencia indebida en la toma de decisiones.

La Unidad de Cumplimiento Normativo documentará todas las evaluaciones realizadas y mantendrá evidencia de las medidas de mitigación adoptadas en el Registro de Conflictos de Interés.

Los conflictos intragrupo serán objeto de revisión periódica por Cumplimiento para verificar la efectividad de las medidas y asegurar la aplicación de los principios del Modelo de Gobierno Grupo-Filiales del Banco Santander.

Si alguna situación de conflicto no pudiera ser gestionada o mitigada adecuadamente, se procederá a su escalado al Consejo de Administración y, en su caso, a su revelación a los inversores, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las exigencias regulatorias.

4.5. Conflictos entre las Sociedades Gestoras y sus proveedores / intermediarios

Las Sociedades Gestoras adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las relaciones con proveedores, intermediarios financieros, distribuidores, depositarios, custodios y administradores se desarrollen de forma independiente, transparente y en condiciones de mercado, evitando cualquier influencia que pueda comprometer la objetividad en la toma de decisiones o el interés de los inversores.

Se distinguen las siguientes casuísticas:

- (a) Intermediarios financieros. Los intermediarios financieros se seleccionarán conforme a criterios técnicos y económicos objetivos, siguiendo los procedimientos internos de contratación, garantizando la independencia y la ausencia de incentivos o relaciones que puedan afectar la calidad de la ejecución o el interés de los vehículos gestionados.
- (b) Distribuidores. Las entidades que actúen como distribuidores de los productos de las Sociedades Gestoras deberán ser evaluadas y aprobadas previamente por las áreas competentes, verificando su idoneidad, independencia y cumplimiento normativo, conforme a la normativa de distribución de productos financieros y a los principios de gobierno de producto. La relación se revisará periódicamente.
- (c) Sociedad Depositaria, Custodio, administradores y Transfer Agents: La selección de estas entidades deberá realizarse en base a criterios objetivos, independientes y verificables, garantizando una adecuada segregación de funciones entre la gestión y la custodia, y evitando situaciones de dependencia operativa. Las relaciones estarán sujetas a supervisión continua.
- (d) Incentivos pagados o percibidos de terceros. Las Sociedades Gestoras sólo podrán recibir o abonar incentivos cuando (i) sean necesarios para la prestación del servicio o distribución del producto, (ii) estén diseñados para mejorar la calidad del servicio ofrecido al inversor, y (iii) no perjudiquen el cumplimiento del deber de actuar en el interés óptimo de los inversores. En todos los casos, se deberá informar previamente a los inversores sobre la naturaleza, cuantía y condiciones de dichos incentivos. Cumplimiento verificará su justificación, registro y documentación conforme a la normativa vigente.
- (e) Externalización y dependencias operativas. Cuando las Sociedades Gestoras externalicen funciones esenciales o dependan de servicios prestados por entidades externas o intragrupo (por ejemplo, sistemas informáticos, administración, control de riesgos o funciones de custodia), deberán garantizar la independencia funcional y la ausencia de influencia indebida,

asegurando que dichas relaciones se establecen en condiciones de mercado y con la adecuada segregación de responsabilidades.

- (f) Incentivos no monetarios. Los incentivos no monetarios o “soft dollars”, tales como formación, análisis de mercado o servicios accesorios, deberán ser analizados y validados por Cumplimiento Normativo antes de su aceptación, garantizando que aportan un valor añadido y no comprometen la independencia de las Sociedades Gestoras.

En caso de que un conflicto con proveedores o intermediarios no pueda ser mitigado adecuadamente, será escalado al Consejo de Administración y, cuando proceda, revelado a los inversores o vehículos afectados, de acuerdo con los principios de transparencia y equidad.

5. Procesos para la gestión y control de los conflictos de interés

Para asegurar una adecuada gestión y control de los conflictos de interés que puedan surgir en las Sociedades Gestoras, se aplicarán los medios y mecanismos establecidos en esta Política, así como en el resto de la normativa interna. En particular, se implementarán las siguientes medidas:

- Normativa interna y controles organizativos: mantenimiento de políticas, procedimientos y estructuras de control diseñadas para prevenir y, en su caso, mitigar los conflictos de interés y los riesgos derivados.
- Formación y sensibilización: programas periódicos de formación dirigidos a profesionales, directivos y miembros del Consejo de Administración, con el fin de facilitar la identificación temprana, comunicación y gestión adecuada de los conflictos.
- Gobernanza y responsabilidad: establecimiento de procesos formales de comunicación, análisis y resolución de conflictos, conforme al modelo de tres líneas de defensa. En caso de incumplimiento, podrán aplicarse las medidas disciplinarias que correspondan.
- Segregación de funciones: separación adecuada de responsabilidades operativas y de supervisión en las áreas que puedan generar conflictos de interés, con independencia jerárquica entre las funciones de control (Riesgos, Cumplimiento y Auditoría Interna).
- Operaciones con partes vinculadas: su ejecución se registrará por el Procedimiento de Operaciones Vinculadas, garantizando que se realizan en condiciones de mercado y con independencia de criterio.
- Barreras de información: aplicación de medidas físicas, tecnológicas y organizativas para evitar el intercambio indebido de información entre áreas o personas que puedan verse afectadas por un conflicto.

Los profesionales deberán seguir el proceso interno de comunicación y escalado establecido por las Sociedades Gestoras en materia de conflictos de interés, informando de inmediato a su responsable jerárquico y a la Unidad de Cumplimiento Normativo sobre la existencia y naturaleza del conflicto.

La Unidad de Cumplimiento Normativo mantendrá un registro actualizado de conflictos de interés, accesible a efectos regulatorios y de supervisión interna.

En caso de duda sobre la posible concurrencia de un conflicto de interés, los profesionales podrán consultar directamente con la Unidad de Cumplimiento Normativo, que valorará la situación y elaborará unas conclusiones del análisis y las medidas de mitigación propuestas.

- Si Cumplimiento considera que las medidas mitigadoras son suficientes, el memorándum y sus conclusiones se pondrán a disposición de los órganos de gobierno competentes, a fin de que valoren la adecuación del criterio adoptado.
- Si Cumplimiento concluye que las medidas mitigadoras no son suficientes, el caso se escalará al Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, que determinará las acciones necesarias para evitar un perjuicio a los intereses de los inversores.

En aquellos supuestos en que las medidas organizativas adoptadas para detectar, prevenir, gestionar y controlar los conflictos de interés no garanticen de forma suficiente y con certeza razonable la prevención de los riesgos en perjuicio de los partícipes o accionistas, las Sociedades Gestoras, antes de actuar por cuenta de éstos, deberán revelar claramente la naturaleza o el origen del conflicto.

La información al inversor deberá incluir, como mínimo:

- Una descripción específica del potencial conflicto de interés, con explicación de su naturaleza, origen y los riesgos que plantea.
- Las medidas organizativas y administrativas implementadas para gestionarlo o mitigarlo.
- La confirmación de que dichas medidas no son suficientes para garantizar con certeza razonable que se evitarán los perjuicios a los intereses del inversor.

Todos los conflictos de interés deberán estar documentados, comunicados y gestionados atendiendo a su naturaleza y relevancia. A tal efecto, se conservará la siguiente información:

- Descripción del conflicto de interés.
- Propuesta de gestión y medidas aplicadas.
- Resolución o decisión adoptada.
- Identificación de las personas, áreas o órganos de gobierno implicados.

6. Registro de conflictos de interés

La Unidad de Cumplimiento Normativo será responsable de mantener un Registro de Conflictos de Interés actualizado, en el que se reflejarán todas las circunstancias que hayan dado lugar, o puedan dar lugar, a un conflicto de interés real o potencial en el desarrollo de las actividades de las Sociedades Gestoras.

Asimismo, Cumplimiento llevará un registro específico de los conflictos analizados conforme al proceso descrito en el apartado anterior, conservando las resoluciones adoptadas por los órganos de gobierno correspondientes.

Las tareas o responsabilidades que puedan considerarse incompatibles entre sí, o que sean susceptibles de generar conflictos de interés recurrentes o estructurales, se identificarán y describirán de manera pormenorizada en este registro, junto con las medidas preventivas implantadas.

El registro será revisado al menos una vez al año por la Unidad de Cumplimiento Normativo, que verificará la actualización de la información, la eficacia de las medidas aplicadas y reportará los resultados al Consejo de Administración.

Este registro estará disponible para la CNMV y los auditores internos o externos que lo requieran.

7. Incumplimiento de la política

El incumplimiento de lo dispuesto en esta política podrá dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias de acuerdo con la normativa laboral aplicable y con las políticas internas en materia de conducta y cumplimiento normativo.

Estas medidas podrán incluir, en función de la gravedad y circunstancias del incumplimiento, desde sanciones laborales hasta el despido disciplinario, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que, en su caso, pudieran derivarse.

8. Gobierno de la política

La función de Cumplimiento Normativo es responsable de la titularidad de esta política y de la interpretación de esta política. Esta Política entrará en vigor desde la fecha de su publicación. Su contenido será objeto de revisión periódica, realizándose los cambios o modificaciones que se consideren convenientes.

9. Control de cambios

	Área responsable	Descripción	Comité aprobación	Fecha aprobación
1	Cumplimiento	Aprobación de la Política Global de Conflictos de Interés	Consejo de Administración	XX.XX. XXXX

ANEXO I

Nivel I	Definición	Nivel II
Conflictos derivados del proceso de inversión	Estrategias de Inversión Conflictivas	Situaciones en las que Tresmares gestiona un fondo de capital riesgo simultáneamente con un fondo de crédito/deuda El fondo de capital riesgo invierte en el capital de una empresa, mientras que el fondo de crédito invierte en la deuda de esa misma empresa. La alineación de intereses puede verse comprometida si la empresa participada atraviesa dificultades financieras, ya que los intereses de los inversores en distintas partes de la estructura de capital pueden divergir.
	Asignación de Inversiones	Tresmares puede estar sujeta a una condición que impide levantar/invertir en un nuevo fondo con la misma o similar estrategia hasta que el fondo anterior haya invertido una cantidad predeterminada de su capital comprometido Durante un periodo de tiempo, Tresmares puede tener discreción sobre cómo asignar oportunidades de inversión entre los dos fondos hasta que el fondo anterior esté completamente invertido. Igualmente, pueden surgir conflictos de interés cuando un fondo opera dos o más fondos con estrategias de inversión superpuestas.
	Coinversión por los GPs	La coinversión por parte del equipo de Tresmares (o sus personas vinculadas) junto al fondo se considera un factor positivo y motivador para alinear los intereses de la firma/su personal con los inversores del fondo. Pueden surgir conflictos de interés si se permite a la firma invertir caso por caso y/o en condiciones diferentes a las ofrecidas a los inversores del fondo.
	Coinversión en Operaciones por Inversores del Fondo	Para permitir que el fondo participe en transacciones de mayor tamaño (que de otro modo serían demasiado grandes para el fondo o violarían sus límites de diversificación), la firma de capital privado puede ofrecer a los inversores del fondo la oportunidad de coinvertir directamente junto al fondo en una operación específica. Todos los LPs deben ser informados si puede haber coinversión, y por tanto, esperar ser notificados cuando surjan estas oportunidades, si han manifestado interés en participar. Las firmas de capital privado suelen identificar el apetito de los inversores para comprometerse a estas coinversiones cuando se establece el fondo. Existe el riesgo de que ciertos inversores sean favorecidos por la firma y reciban más acceso a estas oportunidades de inversión, en detrimento de otros inversores igualmente dispuestos y capaces. Cuando se cobran comisiones de gestión sobre estas oportunidades de coinversión, se genera un posible conflicto para el GPI, dado el incentivo de generar comisiones mediante estas operaciones.

	Traspaso de cartera	La transmisión de activos previamente adquiridos por las gestoras, o por personas o entidades vinculadas a ellas, presentan potenciales conflictos de intereses.
	Otras Comisiones Derivadas del Gestor del Fondo	El gestor puede seguir recibiendo otras comisiones de la empresa participada de forma continua, como honorarios de director, comisiones de supervisión y consultoría. Esto puede no ser transparente y, por tanto, generar un conflicto de interés con la obligación de Tresmares hacia los inversores del fondo. Según la ley fiduciaria general, el gestor del fondo está obligado a divulgar adecuadamente a los inversores la naturaleza de cualquier comisión que pueda recibir, para obtener su consentimiento informado.
	Comisiones abonadas a partes vinculadas	Nombrar a una parte vinculada para prestar servicios remunerados al fondo y/o a una empresa participada, sin que dichos servicios se otorguen a esa afiliada mediante un proceso competitivo y en condiciones de mercado.
	Medidas adoptadas en caso de incumplimientos de partícipes	Cuando un inversor no cumple con una llamada de capital requerida, en algunos casos la aplicación de sanciones queda a discreción del gestor del fondo, quien debe equilibrar el interés de los inversores que sí cumplen con su obligación y su relación continua con el inversor incumplidor.
	Financiación operaciones	Cuando los fondos no tienen suficientes compromisos de capital no utilizados ni reservas para financiar completamente los planes de negocio de estas empresas, algunos gestores buscan compromisos adicionales de inversores existentes o terceros en condiciones preferentes, superiores a las de los inversores actuales. Los inversores que no participan pueden sufrir una dilución significativa de su inversión. Estas financiaciones de rescate presentan conflictos importantes, ya que pueden alterar la alineación de incentivos entre los inversores que fueron invitados a participar y aquellos que no recibieron la misma oportunidad.
	Extensión de la Vida del Fondo	La duración típica del fondo es de diez años, con posibilidad de aplicar hasta tres extensiones de un año, sujetas a la aprobación de los inversores. Estas extensiones están pensadas para proporcionar al gestor del fondo tiempo adicional para desinvertir los activos restantes. Esto puede representar un conflicto de interés potencial si el gestor utiliza las extensiones en beneficio propio, por ejemplo, motivado por la acumulación de comisiones de gestión adicionales.
	Generación de Comisiones por Valor de Mercado	El gestor del fondo puede estar incentivado a sobrevalorar los activos del fondo, por ejemplo, con el objetivo de recibir una comisión de gestión más alta o presentar un mejor rendimiento histórico a potenciales inversores.
	Momento de Desinversión de Activos Compartidos por Múltiples Fondos	Determinar el momento más adecuado para salir de una inversión en cartera puede generar un conflicto de interés, especialmente cuando dicha inversión es propiedad conjunta de dos o más fondos gestionados por el mismo gestor.

	Retención de Participación Minoritaria por Parte del Fondo	Tresmares puede organizar la venta de la mayoría de la participación del fondo en una empresa participada a un tercero, pero, debido a su potencial de crecimiento percibido, buscará retener una participación minoritaria en dicha empresa para invertirla a través de otro de sus fondos. Esto ocurre con mayor frecuencia en inversiones de capital riesgo, donde el fondo puede no tener el tamaño suficiente para financiar las necesidades de inversión posteriores de la empresa participada. Puede suceder tanto en rondas descendentes (cuando la empresa está en dificultades financieras) como en rondas ascendentes (cuando se requiere capital adicional para crecimiento y expansión). Dado que el gestor del fondo actúa, en efecto, en ambos lados de la transacción (representando los intereses de dos grupos de inversores), esto genera un posible conflicto de interés en cuanto a la fijación del precio de la transacción. Un conflicto similar ocurre cuando el gestor busca vender un activo entre los fondos que gestiona.
	Venta de Participación en el Fondo	El contrato del fondo incluirá una cláusula estándar que exige que cualquier transferencia de propiedad a un tercero sea aprobada por el gestor del fondo. Esto puede generar un conflicto de interés si lo que más conviene al inversor es vender su participación a una parte que el gestor del fondo considere un comprador no adecuado, por ejemplo, una firma de capital privado competidora.
Entre Tresmares y empleados	Los empleados del grupo actuarán de tal manera que sus intereses particulares y los de sus familias u otras partes vinculadas a ellos no prevalezcan sobre los intereses de Tresmares, sus clientes y otros interesados	Aprobación, intervenir o influir en las operaciones en la que los empleados o alguna persona con vínculo económico o familiar figuren como beneficiarios o garantes
		Transacciones entre partes vinculadas mediante financiación o suministro de productos y servicios y otro material a partes vinculadas (personas o entidades).
		Solicitar, aceptar pagos, comisiones, regalos, invitaciones o retribuciones que provengan de clientes, proveedores, intermediarios, contrapartidas o cualquier tercero en operaciones efectuadas por Tresmares.
		Obtener ventaja resultante del cargo ostentado en Tresmares en beneficio propio
		Prestar servicios profesionales a otras entidades o empresas competidoras (retribuidos o no), salvo autorización expresa
		Dar trato o condiciones de trabajo especiales basadas en relaciones personales o familiares. Prácticas de remuneración en promoción de actividades y/o participación directa o indirecta en procesos decisorios que puedan aumentar la remuneración actual, futura o potencial de altos directivos o del resto del personal Mala Conducta: comportamiento inadecuado o no diligente. El conflicto de interés no se comunica ni se evita.

		Confidencialidad: Acceso y uso de información confidencial, interna o secreta sujeta al deber de protección.
	Los administradores de la sociedad deben adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses puedan entrar en conflicto con el interés de Tresmares	Realizar transacciones con la sociedad
		utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de administrador para influir en la realización de operaciones privadas
		Hacer uso de los activos sociales e información confidencial con fines privados
		Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad en beneficio propio
		obtener ventajas o remuneraciones de terceros asociadas al desempeño de su cargo
		Desarrollar actividades que entrañen una competencia efectiva para la sociedad
Entre los clientes	En ningún caso se debe animar la realización de una operación por una sociedad participada o financiada para beneficiar a otra, salvo que ambos conozcan sus diferentes posiciones y acepten expresamente realizar la operación. Se debe informar a las sociedades de las vinculaciones, económicas o de otro tipo, que pudieran implicar conflicto de interés entre ellos.	Ningún cliente debe recibir tratamiento ni condiciones especiales, ni deberá inducirse a nadie para que ofrezca ese tratamiento o condiciones basándose en vínculos personales, familiares o de otro tipo. Deben evitarse relaciones exclusivas con clientes que puedan dar lugar a vínculos personales excesivos que restrinjan su acceso a otros empleados de Tresmares
Entre Tresmares y sus clientes	Los empleados han de actuar de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de Conducta en materia de prevención de potenciales Cdl en todos los procesos de comercialización y realización con los clientes.	Diseño y lanzamiento de nuevos productos y servicios
		Incentivos Pagados o Recibidos de terceros
Conflictos derivados de la externalización o dependencias operativas	Situaciones en las que funciones críticas (por ejemplo, custodia, administración, IT, control de riesgos) se externalizan a entidades del Grupo Santander u otros terceros, pudiendo generar dependencia o pérdida de independencia funcional.	Se aplicarán controles de independencia, contratos en condiciones de mercado y revisiones periódicas por Cumplimiento.
Conflictos derivados de incentivos no monetarios ("soft dollars")	Recepción de beneficios no financieros de terceros (formación, acceso a research, datos o servicios adicionales) que puedan influir en decisiones de inversión o selección de contrapartes.	Los incentivos deberán ser validados por Cumplimiento y demostrarse que mejoran la calidad del servicio al cliente.
Conflictos derivados de la integración de	Pueden producirse conflictos al aplicar criterios ambientales, sociales o de gobernanza en la selección o exclusión de activos, o	Cumplimiento supervisará que la aplicación de criterios ESG sea coherente con la Política de Inversión Socialmente Responsable y con los compromisos de transparencia del fondo.

factores ESG o sostenibilidad	por la contratación de proveedores de datos ESG con intereses propios.	
Conflictos intragrupo (Grupo Santander)	Operaciones financieras, comerciales o de inversión realizadas con entidades del Grupo Santander que puedan no estar en condiciones de mercado.	Se someterán al Procedimiento de Operaciones Vinculadas y requerirán revisión previa de Cumplimiento.